

Tema 44

Processo: PEDILEF 0021992-38.2008.4.01.3600/ MT

Situacao: Julgado

Ramo: DIREITO ADMINISTRATIVO

Questao: Saber qual a natureza jurídica da Gratificação de Estímulo à Docência no Magistério Superior (GED) após a MP n. 208/2004 - se parcela remuneratória geral ou "pro labore faciendo- para fins de equiparação da pontuação dos servidores ativos aos inativos.

Tese: "A Lei 11.087/05, resultante da conversão da Medida Provisória 208/2004, não modificou a natureza pro labore faciendo da GED, porquanto trouxe apenas alteração nos pontos a serem atribuídos a ativos e inativos, preservando-se a diferenciação estabelecida na Lei 9.784/1998, inclusive quanto aos servidores docentes cedidos."(PET 9600/STJ) Obs: O referido entendimento foi aplicado também à PET 9645/STJ, oriunda deste representativo.

Fonte: <https://www2.jf.jus.br/phpdoc/virtus/mostradocumento.php?Process=00219923820084013600&se>